رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٥٩٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٢٩١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١٨هـ

الموضوعات

قرار إداري - جمعيات النفع العام - إلغاء عضوية رئاسة مجلس حي - المختص بإلغاء العضوية - عيوب القرار الإداري - تعريف ركن السبب.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء عضويتها من رئاسة مجلس حي (...) النسائي - استناد القرار محل الدعوى إلى قيام المدعية بنشر معلومات مغلوطة عن الجمعية أثارت البلبلة وألبت الرأي العام - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى صدور القرار من غير المختص وهي الجمعية العمومية، وإلى عدم ثبوت السبب الذي استند إليه القرار - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن المختص في سحب العضوية من الأعضاء هي الجمعية العمومية، وأن الجمعية العمومية اجتمعت واعتمدت توصية اللجنة التنفيذية بإلغاء عضوية المدعية؛ مما يكون القرار محل الدعوى صادراً من مختص - ثبوت تحقق السبب الذي استند إليه القرار محل الدعوى وفق المكاتبات الرسمية والمصورات - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٨، ٩، ١٥) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.
- المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١١هـ.
- المواد (١٣، ١٥، ١٨/٩، ١٩) من اللائحة الأساسية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢هـ، حاصلها: طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٩/م ق/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ، والمتضمن إلغاء عضوية موكلته من رئاسة مجلس حي (...) النسائي التابع للمدعى عليها، وذكر شرحاً لأسانيد الدعوى: أنه تم انتخاب موكلته لعضوية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ٢٠١٧/١٠/٢٣م، وفي اليوم التالي تم اجتماع مجلس الحي وتعيين موكلته رئيسة للمجلس، وعلى الرغم من أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص على أن تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، ولكن تمت الدعوة لانتخابات جديدة في عام

٢٠١٩م، وهو الأمر المخالف للنظام، ثم فازت موكلته مجدداً في الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٥م، وبعد ذلك تفاجأت بصدور قرار إلغاء عضويتها من جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٩م بموجب خطاب صادر من المستشار القانوني (...) وقد تضمن القرار عيب الاختصاص، فلم يصدر من صاحب الصفة والصلاحية وهي الجمعية العمومية غير العادية، وفقاً لنصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أن النظام قد نص على أن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لابد أن يُبنى على طلب مسبب من الوزارة، وألا تعد قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير المختص، ولم يتضمن قرار إلغاء العضوية هذه الموافقة، بالإضافة إلى أن القرار قد تضمن عيب السبب، فلم يتضمن القرار سبباً نظامياً صحيحاً يُعطي الحق للجمعية بإزالة العضوية، ولم يصدر عن موكلته أي تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مالياً أو أدبياً بالجمعية، ولم تثبت المدعى عليها ذلك، كما أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ وقت جائحة كورونا وفرض حظر التجول، وهو ما يؤكد عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإصداره بالمخالفة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ثم قامت موكلته بالتظلم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون جدوى، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء القرار محل الطعن، وبقيدها دعوى إدارية، وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها وفقاً لصحيفتها ومحاضر ضبط جلساتها والمستندات المرافقة بطيها، وفيها استمهل الحاضر عن المدعية لإضافة نفسه كوكيل عنها، وباطلاع الدائرة على طلب المدعية بإلغاء قرار المدعى عليها

رقم (٢١٩/م ق/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ والمتضمن إلغاء عضويتها من رئاسة مجلس حي (...) النسائي التابع للمدعى عليها، استمهل الحاضر عن المدعية لبيان تاريخ تبلغها بالقرار محل الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها استمهل لتقديم الإجابة، وفي جلسة النطق بالحكم لهذا اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ تبلغ موكلته بالقرار والتظلم منه؟ فأجاب: بأنه يكتفي بالمذكرة المودعة بخدمة تبادل المذكرات بمنصة معين، وطلب الاستمهال بخصوص تظلم موكلته للمدعى عليها وتاريخه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها القاضي: ((بعدم قبول الدعوى؛ لعدم سبق الدعوى بالتظلم)). فتم استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وأصدرت حكمها القاضي: ((بإلغاء الحكم وإعادته إلى الدائرة مصدرته؛ على اعتبار تقديم المدعى عليها للرد الموضوعي على الدعوى والإفصاح عن نيتها مدعية صحة القرار وسلامته، ولا جدوى حينئذ من تظلم المدعية)) وقد تضمن رد المدعى عليها: أن إلغاء عضوية المدعية كان وفقاً لتوجيهات محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة نتيجة ما ثبت عليها من تصرفات ألحقت ضرراً مادياً وأدبياً بالجمعية، وقد تسببت من خلال الشكاوى والبرقيات السرية بحصول الضرر الأدبي؛ وذلك بنقلها لمعلومات مغلوطة لدى الجهات الحكومية، وعلى إثر ذلك وجه المحافظ بعد التحقق عن طريق الجهات الأمنية بإلغاء عضوية المدعية، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية بإصدار القرار بطريقة نظامية لمخالفتها اللائحة

الأساسية للجمعية من خلال ممارساتها المسيئة، وقد تم تكليف المستشار القانوني بإبلاغ المدعية بمضمون القرار، وذكر وكيل المدعى عليها أنه بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ أرسل رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بجدة (...) خطابه رقم (٤١/٢٣٢) إلى محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة، ومفاده: "أن شكوى (المدعية) ألحقت الضرر الأدبي على الجمعية بنقلها لمعلومات مغلوطة ضد الجمعية لدى الجهات الحكومية"، كما أرسل خطاباً آخر إلى المحافظ برقم (٤١/٢٧٠) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٦هـ والمتضمن: "الإشارة إلى خطاب المحافظ رقم (٠١١٢٩٨٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٨هـ بشأن إلغاء عضوية (المدعية) من مجلس مركز حي (...) النسائي، وإشارة إلى الإيميل الوارد من الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بجدة، والذي يفيد بمعارضة (المدعية) لخطاب إلغاء عضويتها من الجمعية، وقيامها بمجموعة من الممارسات التي تؤثر وتعيق سير أداء المركز وذلك من خلال نشر الشائعات بـ(-قروبات الواتس آب- الخاصة بأهالي حي (...) وإثارة البلبلة بين الأعضاء وتحريضهن على الانسحاب من عضوية الجمعية)"، كما أن توجيه المحافظ بإلغاء العضوية جاء بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة أمير منطقة مكة المكرمة، وذكر وكيل المدعى عليها أنه بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٣هـ وجه المحافظ بخطابه رقم (٠١١٣٠٥٤٤) إلى مدير شرطة جدة ومفاده: "أخذ التعهد الشديد على (المدعية) بعدم كتابة وإثارة البلبلة وفق الأنظمة والتعليمات"، فقام مدير شرطة جدة بتوجيه خطابه رقم (١٠٥٢٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ إلى محافظ جدة ومفاده: "أن

ومفاده: "أن (المدعية) تتحفظ عن أخذ التعهدات عليها حسبما يظهر من المحضر المثبت"، وقد تم التحقيق مع المدعية من قبل شرطة جدة، وانتهى وكيل المدعى عليها إلى طلب الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة. وبإعادة القضية إلى الدائرة، وبعد فتح باب المرافعة فيها مجدداً، وبجلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٧/٢٧هـ، وباطلاع الدائرة على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم مذكرة جوابية، ثم قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقاً سوى ما ذكره من توجيه محافظ جدة للخطاب رقم (٠١١٣٥٤٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ إلى رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء للإفادة عن كامل المستندات والرسائل التي تثبت إساءة المدعية للجمعية، وقد تم التحقيق مع المدعية بناءً على ذلك، كما أنه بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ انعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، وتمت الموافقة على اعتماد توصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ومنها قرار إلغاء عضوية المدعية، وانتهى وكيل المدعى عليها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال كأتعاب محاماة. بالإضافة إلى المرافقات المقدمة من وكيل المدعى عليها، والمتضمنة لعدد من الخطابات الصادرة بحق المدعية ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ثم بجلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/٨/١١هـ طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم الرد، ثم قدم مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٣هـ تضمنت: أن

موكلته قد تقدمت بالشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمعاملة رقم (٥٠١١٢) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ بشأن إجراء المدعى عليها لانتخابات مبكرة بالمخالفة للنظام، كما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته ما هو إلا أقوال مرسلة وتأويلات لا سند لها، فلا توجد تحقيقات مع موكلته، ولم تثبت إدانتها بتقديم الشكاوى الكيدية، وأن خطابات المحافظ اللاحقة جاء فيها: أن يطبق بحق موكلته النظام إن ثبتت عليها المخالفة، كما أن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ لا علاقة له بإلغاء عضوية موكلته، فموكلته قد تم عزلها وإلغاء عضويتها من قبل الجمعية بتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ، وهذا يثبت كون القرار محل الطعن قد صدر بالمخالفة للأنظمة واللوائح، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء القرار محل الطعن. ثم بجلسة النطق بالحكم لهذا اليوم استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم الرد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم لما يلي.

الأسباب

لما كان طلب وكيل المدعية هو الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٩/م ق/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ المتضمن إلغاء عضوية موكلته من رئاسة مجلس حي (...) النسائي التابع للمدعى عليها؛ فإن محاكم ديوان المظالم تبسط ولايتها على الدعوى لعموم ما قضت به المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"؛ باعتبار القرار المطعون عليه صدر عن جمعية ذات نفع عام ومتصل بنشاطها. كما أن نظرها يدخل في الاختصاص المكاني لهذه المحكمة استناداً لما نصت عليه المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان الثابت أن وكيل المدعية يهدف من رفع دعوى موكلته إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٩/م ق/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ، وبما أن الثابت وفقاً لتوجيه محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة تقديم المدعى عليها للرد الموضوعي على الدعوى، والإفصاح عن نيتها مدعية صحة القرار

وسلامته، وأنه لا جدوى حينئذٍ من تظلم المدعية؛ وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً، لاستيفائها سائر أوضاعها الشكلية المقررة نظاماً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان طلب وكيل المدعية على نحو ما ذكر، والمدعى عليها تدفع بسلامة إجراءاتها وموافقتها للنظام وتطلب الحكم برفض الدعوى، وبما أنه قد جرى القضاء الإداري على أن رقابته على أعمال الإدارة وقراراتها رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان قواعد الشرع والنظام والمصلحة العامة. وبما أن القرار هو أخطرُ وسائل الإدارة في أداء دورها؛ لذا فهي ملزمة في إصداره بقيود تشكل ضمانةً لصون حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحول دون افتئاتها على المشروعية الذي يقتضي احترامها صدور القرار من مختص في الشكل المقرر نظاماً، وقيامه على سببٍ صحيحٍ، وكونه محققاً لأثرٍ ممكن، وجائز نظاماً، لمصلحةٍ عامةٍ، أو لغايةٍ حددها النظام. وبما أن القضاء الإداري وهو في سبيل فحص مشروعيته وفقاً للدفوع والطعون إنما يستمد ولايته وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظامه الذي حصر عيوب القرار الإداري في عيب الشكل أو الاختصاص أو السبب أو المحل أو الغاية، فهذه العيوب الخمسة متى ما توفر واحد منها في القرار الإداري استحق الإلغاء، وبرقابة القضاء على ذلك، ولما كان الثابت أن القرار محل الطعن رقم (٢١٩/م ق/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ والمتضمن إلغاء عضوية المدعية من رئاسة مجلس حي (...) النسائي التابع للمدعى عليها قد صدر بالمخالفة للأنظمة واللوائح، وقد احتوى عدداً من العيوب الموجبة لإلغائه، وبيان ذلك: أن القرار قد شابه عيب الاختصاص،

حيث صدر قرار إزالة عضوية المدعية بتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ من قبل جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة وتم إنفاذ مضمونه والعمل بمقتضاه دون البت فيه من صاحب الاختصاص والصفة وفقاً لمنصوص النظام، حيث نصت المادة (١٣) من اللائحة الأساسية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة على أن: "تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية، ومنها: ٤-إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية، وحسب تقدير الجمعية العمومية: أ-إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يُلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية"، ومفاد ذلك أن صاحب الاختصاص والصفة في سحب العضوية من الأعضاء هي الجمعية العمومية، إذ أناط بها المنظم هذه المهمة، وجعلها السلطة العليا في الجمعية، وأن قراراتها ملزمة لكافة أعضائها ولبقية أجهزة الجمعية وفقاً لما نصت عليه المادة (١٥) من ذات اللائحة. كما أن القرار محل الطعن قد شابه عيب السبب، وبما أن ركن السبب هو من جملة الأركان المبني عليها إصدار القرارات الإدارية وله قدر وجانب كبير من الأهمية، إذْ هو عماد القرار الإداري وروحه، ويتوجب على الإدارة إذا ما أرادت لقرارها قوةً ونفاذاً أن تلتزم بالشروط التي وُضعت له لأن الأثر الذي سيترتب على وجود العيب في ركن السبب هو إمكانية إلغاء القرار والحكم ببطلانه لتخلف أهم شروطه وأركانه، وقد خَلُص الفقه والقضاء الإداريان إلى أن ركن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي دعت جهة الإدارة إلى التدخل بإصدار قرارها بقصد إحداث أثرٍ قانوني بغية

مراعاة المصلحة العامة. وبتطبيق ما سلف من تأصيلٍ وتقعيدٍ على وقائع الدعوى مثار النزاع، وبتحقيق مدى نظامية قرار المدعى عليها بإزالة عضوية المدعية من الجمعية، ظهر للدائرة عدم صحة وثبوت الوقائع المبني عليها صدور القرار محل الطعن، إذ إن ما ورد في مذكرات المدعى عليها والخطابات والمستندات المرافقة لها لا تعدو سوى أن تكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها ولا سند يعضدها؛ وعليه فليس ثمة أي مسوغ شرعي أو نظامي يجيز التأثير سلباً على المركز النظامي للمدعية لمجرد أقوال ضعيفة ومرسلة غير ثابتة، فلم ترفق المدعى عليها وتُظهر للدائرة القضائية أية تحقيقات تثبت التهم الموجهة للمدعية، أو إخلالها بواجباتها المناطة بها نظاماً، أو أنها أثارت البلبلة وألّبت الرأي العام، إذ تَعدُّ المحكمة ذلك كيلاً للتهم ومجازفةً بالقول دون تقديم البينة المثبِتة، مع استحضار أن الأصل البراءة حتى ثبوت العكس. ولا ينال من ذلك ما أفاد به وكيل المدعى عليها من تقديمه لمحضر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ، وأن المحضر تضمن الموافقة على توصيات اجتماع مجلس الإدارة لعام ١٤٤٢هـ، ومنها: اعتماد توصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة؛ إذ لو ثبت من الأساس تعلق هذا المحضر للجمعية العمومية العادية وغير العادية وما صدر عنه من توصيات وقرارات بإلغاء عضوية المدعية فهو قد صدر بالمخالفة للأنظمة واللوائح، حيث تمت إزالة عضوية المدعية من الجمعية ونفاذ مضمونها بتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ، ولم ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية إلا بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ بالرغم من

أن الاختصاص بسحب العضويات وإزالتها من الأعضاء هو من صميم اختصاصها، كما وأنه على الفرض جدلاً بصحة واعتماد الجمعية العمومية لسحب العضوية من المدعية، فقد خلت قرارات الجمعية وتوصياتها المشار لها آنفاً بمحضر الاجتماع من موافقة الوزير المختص عليها؛ وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١١هـ من أنه: "مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية، لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة الوزير"؛ مما يكون معه القرار مشوباً بعيب الشكل والإجراء لخلوه من موافقة صاحب الصلاحية ومصادقته، وقائماً على غير سند صحيح من الشرع أو النظام. كما وتشير الدائرة في هذا الصدد إلى أنه من الأهمية بمكان التنبيه على تداول عدد من الخطابات بشأن المدعية وسحب عضويتها بين المحافظة والجهات الأمنية وغيرها، والتي نوقش فيها القرار محل الطعن ومدى ثبوت التهم الموجهة للمدعية وإرفاق ما يثبت ذلك من التحقيقات والمستندات وإجراء المقتضى النظامي والتي قام على إثرها القرار بالرغم من سبْق صدوره ونفاذ مضمونه لذلك كله؛ مما يثبت معه هشاشة أركان هذا القرار وضعف حجته، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢١٩/م ق/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٥هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن القرار صدر طبقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وأن صاحب الاختصاص والصفة في سحب العضوية من الأعضاء هي الجمعية العمومية، وأن الجمعية العمومية اجتمعت واعتمدت توصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بشأن زوال عضوية المدعية، وبهذا فإن القرار صدر وفق النظام المعتمد دون وجود أية عيوب. أما بشأن الخطاب الصادر من المستشار القانوني للجمعية؛ فإن الهدف منه إبلاغ المستأنف ضدها بإلغاء عضويتها، وأن مثل هذه القرارات تأخذ وقتاً لحين اكتمال إجراءاتها النظامية. كما أن الحكم المستأنف استند على أن القرار قد شابه عيب السبب، وأنه لم تثبت الوقائع المبني عليها قرار إزالة العضوية؛ وما ذكر غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ الثابت وجود رسائل واتس آب وتغريدات وإيميلات من المستأنف ضدها تثبت ذلك، وتتعمد الإساءة للجمعية، وأنه صدر خطاب من رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة تضمن ذلك، كما صدر خطاب محافظ جدة تضمن: إلغاء عضوية المستأنف ضدها بسبب نقل أقوال ومعلومات مغلوطة لدى الجهات الحكومية تسببت في الإضرار بسمعة الجمعية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ الذي ينظّم أعمال الجمعيات الأهلية، قد أوجب إصدار لائحة أساسية عند إنشاء الجمعية الأهلية وفقاً للمادتين الثامنة والتاسعة منه، حيث إن اللائحة الأساسية تشمل البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وبالاطلاع على اللائحة الأساسية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الصادرة عن المستأنفة، فقد نصت المادة (١٣) منها على ما يلي: "تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية، ومنها:... ٤-إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية: أ-إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يُلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية"، وبما أن الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعاً للجمعية العمومية العادية ثم اجتماعاً للجمعية العمومية غير العادية وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ، وأصدرت قرارها في كلا الاجتماعين بالموافقة على توصيات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ، ومنها اعتماد توصيات اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية. وقد انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية الذي انعقد بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ إلى التوصية بإزالة عضوية المستأنف ضدها، وعرض ذلك على مجلس الإدارة والجمعية العمومية؛ مما يكون معه القرار قد أصبح نافذاً صحيحاً بمصادقة الجمعية العمومية عليه. ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القرار يحتاج إلى

موافقة الوزير بناءً على المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/٦/١١هـ والتي نصت على أنه: "مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية، لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة الوزير"؛ لأنه بالاطلاع على المادة (١٥) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، فقد نصت على ما يلي: "تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: ١-البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة...إلخ"، وبهذا النص أتت المادة (١٩) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ وعليه فلا يتبيّن أن من بين هذه المسائل مسألة إسقاط العضوية عن عضو الجمعية أو إعفاء العضو من رئاسة إحدى مراكز الأحياء؛ مما يعني أنها لا تحتاج إلى موافقة الوزير لتكون نافذةً؛ وعليه فالأصل أن تندرج هذه المسألة (إزالة العضوية) ضمن صلاحية الجمعية العمومية العادية وفق المادة (٩/١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، والتي تكون قراراتها نافذة منذ مصادقتها عليها، والأصل في المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية غير العادية أن تكون قاصرةً على المسائل المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو على السبب الخاص الداعي لانعقادها، وأما عبارة (أو إسقاط العضوية عنه) الواردة في المادة المذكورة آنفاً فالضمير في كلمة (عنه) يرجع إلى عضوية عضو

مجلس الإدارة، لا إلى عضوية الجمعية أو رئاسة إحدى مراكز الحي. ولا ينال من ذلك القول بتخلّف ركن السبب في القرار الإداري محل الطعن لعدم ثبوت ما تدعيه المستأنفة؛ فإنه بالاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي محافظ جدة، وما أُرْفِق بخطاب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية، ومصوّرات الرسائل، والموضحة في الوقائع، فإنّه يتبيّن منها قيام ركن السبب وصحة صدور القرار على ضوئه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.